

1504915-47.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... estava ali fazendo segurança para o tráfico ou que trabalhava para o PCC. Não conhecia os policiais e acha que falaram que ele dissera isso porque ali perto há um ponto de tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar Rodrigo Bosco do Nascimento da Silva afirmou, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504915-47.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504915-47.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056573/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 23293816 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1731/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2056573 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE RAFAEL PEREIRA SOARES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de fevereiro de 2022, por volta de 23h45, na Rua Evair Santos Costa, nesta cidade e comarca de São Paulo, portava a pistola .380, Taurus, de uso permitido, com 03 cartuchos íntegros e carregador, e com a numeração KVJ 85929

(auto de exibição e apreensão - fl. 10) (fls. 51/52).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/03), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 35/38).

A denúncia foi recebida às fls. 59/61. O réu foi citado à fl. 75 e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicando-se regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além ad concessão do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa está estampada nas provas arregimentadas nos autos, notadamente no auto de prisão em flagrante de fls. 1/2 e 3, no boletim de ocorrência de fls. 4/6, no auto de exibição e apreensão de fl. 10, nos laudos periciais de fls. 64/65 e 66/71 e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, o que também comprovou a autoria do acusado.

O réu alegou que estava bebendo no bar, quando chegou um amigo seu, que tirou a arma da cintura. Pediu, por curiosidade, para ver a arma. Ele pediu que segurasse o revólver, o que aceitou. Ficou segurando a arma, quando chegaram policiais. Quando viu os policiais, fugiu para o dentro do bar e foi detido. Afirmou que estava com a arma nas mãos, mas não era sua. Negou que tenha falado para os policiais que estava ali fazendo segurança para o tráfico ou que trabalhava para o PCC. Não conhecia os policiais e acha que falaram que ele dissera isso porque ali perto há um ponto de tráfico (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). O policial militar Rodrigo Bosco do Nascimento da Silva afirmou, em síntese, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu na via, próximo a entrada de um bar. O acusado correu para dentro de um bar, razão pela qual o seguiram. O réu jogou a arma no chão e deitou-se. O acusado disse que estava fazendo segurança do local, onde há ponto de tráfico e recendo dinheiro do Primeiro Comando da Capital para tanto. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Felipe Luiz de Souza, também policial militar, afirmou, em resumo, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu com uma arma em mãos. Ele entrou em um bar, onde ingressaram e determinaram que todos se deitassem. O réu se deitou e largou a arma no chão. O acusado confessou a posse da arma e disse que estava fazendo segurança para o tráfico e que trabalhava para o Primeiro Comando da Capital. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Desse modo, a prova colhida nestes autos foi suficiente para comprovar que o réu portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu informou aos policiais que estava armado porque fazia segurança para o tráfico, bem como que trabalhava para o Primeiro Comando da Capital. Ademais, também foram apreendidos três cartuchos íntegros. Desse modo, fixo a pena-base em 1/3 acima seu mínimo legal: 02 (dois) anos e 08 (oito meses) de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes. Por outro lado, presente a

atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, por força do disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal, pois embora primário, o fato é grave e desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

Pela mesma razão, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, verifica-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é suficiente no caso em tela (art. 44, in. III do CP).

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia, a fim de CONDENAR o réu JOSÉ RAFAEL PEREIRA SOARES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Em que pese a gravidade dos fatos e pena aplicada, ao delito em questão é cominada pena máxima de 04 anos de reclusão e o réu é primário, de modo que não restam preenchidos os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, revogo a prisão preventiva do acusado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado, Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA